法務部處分書　　114年度法義字第40號

申請人：謝○明
（原名：游○明）
謝○明因移送管訓案件，不服本部113年度法義字第46號處分書，提起訴願，經行政院院臺訴字第1135013456號決定書撤銷原處分，命另為適法之處分，本部處分如下：

主　　文

申請駁回。

事　　實

一、申請意旨略以:申請人主張其於民國52年間遭警察機關移送至臺灣警備總司令部職業訓導第三總隊(下稱職三總隊)管訓，結訓後1個半月，於54年間再次遭移送至職三總隊管訓。申請人認遭移送管訓致其權益受損，於112年8月24日依法向本部申請平復。

二、申請人曾就上開情事向臺灣桃園地方法院（下稱桃園地院）請求冤獄賠償，經申請人撤回聲請而結案。申請人復向財團法人戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會(下稱補償基金會)申請補償，經該會駁回在案。

理　　由

一、調查經過：

（一）本部於112年9月14日接獲申請人來電補充說明，有公務電話紀錄可稽。

（二）本部調閱促轉會移交之補償基金會96年度第008701號謝○明案補償卷數位檔案。

（三）本部於112年9月21日函請桃園地院提供申請人聲請冤獄賠償案件之歷審原卷影本或電子卷證。該院於112年11月6日

函復略以：「檢送本院受理96年度賠字第11號謝○明聲請冤獄賠償案件電子卷證光碟1件。」

（四）本部於112年9月21日函請桃園市桃園區戶政事務所（下稱桃園區戶政事務所）提供申請人於52年至55年間之戶籍手抄本、戶籍登記申請書及其他相關資料（如入隊/入監通報聯單及離隊/結訓證明書）。該所於112年9月27日函復提供申請人之戶籍資料3份、遷入登記申請書影本2份、臺灣臺北出監證明書影本1份、遷出登記申請書影本3份；本部復於113年1月25日函請桃園區戶政事務所提供申請人之54年9月14日遷入戶籍登記申請書及其附件、於「51年至52年」及「55年至56年」之戶籍手抄本、戶籍登記申請書及其他相關資料（如入隊/入監通報聯單及離隊/結訓證明書）。該所於113年1月31日函復提供申請人之戶籍資料3份、遷入戶籍登記申請書暨附件影本1份。

（五）本部於112年9月21日函請國防部全民防衛動員署後備指揮部（改制前為臺灣警備總司令部，下稱後指部）提供申請人於52年至55年間受管訓或矯正處分之相關檔案或文件。該部於112年10月4日函復略以：「本部無存管相關案卷。」

（六）本部於112年9月21日函請內政部警政署提供申請人於52年至55年間遭拘捕、移送管訓或矯正處分之相關檔案或文件。該署於112年11月9日函復略以：「經查本署無相關檔存資料。」

（七）本部於112年9月21日函請臺灣高等法院（下稱高等法院）提供申請人之前案紀錄及出入監簡列表，該院於112年9月23日函復提供前揭資料（密件），查無52年至55年間紀錄。

（八）本部以「謝○明」、「游○明」為關鍵字查詢國家檔案資訊網，

未查得相關資料，於 112 年 9 月 6 日請國家發展委員會檔案管理局（下稱檔管局）協助查詢，該局同日回復：「均無相關檔案。」

（九）本部於 113 年 1 月 17、18 日查詢「法務部刑案資料智慧查詢系統」，調閱申請人之法院前案紀錄表、高等法院在監在押簡表、高等法院出入監紀錄表、高等法院軍法案件紀錄表及高等法院少年前案紀錄表計 5 頁，均查無 52 年至 55 年間紀錄。

（十）本部於 113 年 1 月 25 日函請屏東縣東港戶政事務所（下稱東港戶政事務所）提供申請人於 52 年至 56 年間之戶籍手抄本、戶籍登記申請書及其他相關資料（如入隊/入監通報聯單及離隊/結訓證明書）。該所於 113 年 2 月 19 日函復略以：「**經查 52 年至 56 年戶籍登記收件簿暨戶籍登記申請書，再查光復後除戶戶籍登記簿（警總職訓總隊）皆無謝○明（原名游○明）資料。**」

（十一）本部於 113 年 1 月 25 日函請桃園市政府警察局桃園分局提供申請人於 52 年至 55 年間遭拘捕、移送管訓或矯正處分之相關資料。該分局於 113 年 2 月 20 日函復略以：「經查未有民眾謝○明於民國 52 年至 55 年間遭拘捕、移送管訓或矯正處分之紀錄。檢送謝○明之刑案相關資料 1 份。」

（十二）本部於 113 年 11 月 8 日函請臺灣高等法院提供「51 年度上易字第○號（案號詳卷）」及「51 年度上易字第○號（案號詳卷）」之書類正本或原本影本。該院於 113 年 12 月 23 日函復提供 51 年度上易字第○號刑事判決、裁定原本之影本各 1 件。

（十三）本部於 114 年 1 月 2 日函請臺灣新竹地方檢察署(改制前為臺灣新竹地方法院檢察處，下稱新竹地檢）提供「51 年偵字第○號、51 年易字第○號（案號詳卷）」之書類正本或原本影

本，該署於114年1月10日函復略以：「經查，民國69年修法實施『審檢分隸』前之刑事案件卷證等相關資料，係由臺灣新竹地方法院所保存管有，而就檢審分隸制度實施後本署所管有之案件進行清查後發現，並無任何被告謝○明（原名游○明）、51 年度偵字第○號、51 年度易字第○號之檔案資料，故本署目前並無關於該民眾所涉刑事案件之相關檔卷或書類尚在保存中。」

（十四）本部於114年1月2日函請臺灣新竹地方法院提供「51年偵字第○號、51年易字第○號（案號詳卷）」之書類正本或原本影本，該院於114年1月17日函復略以：「經查51年度偵字第○號為不起訴處分書，且本院並無游○明51年度易字第○號刑事判決原本。」並檢送游○明51年度偵字第○號傷害案件起訴書影本、該院51年度易字第○號刑事判決原本影本各乙件，及該院刑事被告姓名索引卡影本乙張。該院復於114年2月13日檢送51年度偵字第○號為不起訴處分書原本影本乙件。

二、處分理由：

（一）促轉條例第6條之1所稱「行政不法」，係指同條第1項所規定之「威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」

1. 按威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，應由法務部依職權或申請確認不法，以平復行政不法，促轉條例第6條之1第1項及第11條之2第1項第1款定有明文。

2. 次按促轉條例第 1 條第 2 項規定，轉型正義應匡正之國家不法行為，係「威權統治時期違反自由民主憲政秩序之行為與結果」；第 6 條之 1 第 1 項規定「政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」，因而須符合「政府機關或公務員」所為「侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」，並同時是基於維護威權統治秩序本身，確立統治權威不容冒犯之地位，即「為達成鞏固威權統治之目的」而為之，方能確認為「行政不法」之範疇。

（二）申請人遭移送管訓事件，尚乏足夠資料認係政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民人身自由之處分或事實行為

1. 按 44 年 10 月 24 日訂定發布之臺灣省戒嚴時期取締流氓辦法（下稱取締流氓辦法）第 3 條、第 6 條、第 7 條、第 9 條規定：「有左列各款行為之一者為流氓：一、非法擅組幫會，招徒結隊者。二、逞強持眾，要脅滋事，或佔據碼頭車站及其他場所勒收搬運費與陋規者。三、橫行鄉里欺壓善良或包攬訴訟者。四、不務正業，招搖撞騙，敲詐勒索，強迫買賣或包庇賭娼者。五、曾有擾亂治安之行為，未經自新，或自新後仍企圖不軌者。六、曾受徒刑或拘役之刑事處分二次以上仍不悛改顯有危害社會治安之虞者。七、游蕩懶惰邪僻成性而有違警行為之習慣者。」「依本辦法逮捕之流氓，合於刑法保安處分之規定者，軍司法機關於裁判時，應併宣付保安處分。其屬違警，而有違警罰法第二十八條之情形或曾有前科或違警處分而有妨害社會治安之虞者，送交相當處所施行矯正，或命其學習生活技能。」「人民得檢舉流氓，被檢舉之流

氓，經調查屬實後，分別列入流氓名冊，如有不法事實者，依第五條、第六條規定辦理。」「被列冊之流氓如能改過遷善，在三年內無不法行為經調查屬實者，得由當地警察機關報請臺灣省保安司令部除名。」及 32 年 9 月 3 日國民政府公布並自 32 年 10 月 1 日施行之違警罰法第 28 條規定：「因游蕩或懶惰而有違警行為之習慣者，得加重處罰，並得於執行完畢後，送交相當處所，施以矯正或令其學習生活技能。」

2. 本件申請人遭移送管訓，如係適用取締流氓辦法（即動員戡亂時期檢肅流氓條例、檢肅流氓條例之前身）及違警罰法之規定，即便後續違警罰法與檢肅流氓條例遭認定違憲（司法院釋字第 251 號、第 384 號、第 523 號、第 636 號參照），惟亦係定期失效，於適用當時仍屬有效之法律，且本件非屬聲請釋憲之原因案件，是尚不影響本件之判斷，先予敘明。

3. 次按 52 年 10 月 11 日修正之監所人犯戶籍登記辦法第 1 條、第 2 條、第 9 條及第 12 條（現已廢止）規定：「受刑人自入監之日起，被告自羈押之日起十五日內由監所開具姓名、年齡、籍貫、戶籍所在地、罪名、刑名、刑期等填具聯單(如附件一)，將第一聯留存，第二、三兩聯一併函送各該受刑人或被告戶籍所在地之鄉鎮公所辦理戶籍登記。」、「鄉鎮公所接到前條之聯單後，應即代辦遷出登記，在戶籍登記簿上各該當事人記事欄內註記……」、「人犯於出監(所)後應向原戶籍所在地鄉鎮公所聲請遷入登記……」、「本辦法適用於凡有拘留人犯之拘留所、職訓總隊、生產教育試驗所、生產作業總隊、新生訓導處或感訓隊等收容管訓機關。」是 52 年 10 月 11 日後入監之受刑人自入監之日起，其戶籍應會自原戶籍地遷出，且於戶籍登記簿上各該當事人記事欄內註記，嗣出監

後由原受刑人再向原戶籍所在地鄉鎮公所聲請辦理戶籍遷入登記，以利管理受刑人之戶籍。

4. 查申請人於52、54年受管訓期間，職三總隊駐地係於屏東縣小琉球鄉，而依東港戶政事務所函復內容觀之，雖查無申請人登載於該所光復後除戶戶籍登記簿（警總職訓總隊）之資料。惟觀諸申請人之戶籍謄本記事欄及桃園區戶政事務所檢送之戶籍遷徙資料，該戶籍記事欄記載「民國 52 年 6 月 12 日起在臺灣警備總司令部職訓第三總隊矯正處分，矯正處分終止民國 54 年 9 月 14 日遷入，自民國 54 年 11 月 2 日起在臺灣警備總司令部職訓第三總隊矯正處分，民國 55 年 12 月 26 日除本籍轉出臺北縣淡水鎮竹圍里 10 鄰設本籍」及 54 年 10 月 4 日遷入戶籍登記申請書所附職三總隊離隊證明書等。是依前揭戶籍記事欄可知，申請人分別自 52 年 6 月 12 日至 54 年 9 月 14 日、自 54 年 11 月 2 日至 55 年 12 月 26 日於職三總隊執行 2 次矯正處分，雖未進一步記載其遷入職三總隊之事由，惟衡諸斯時管訓法制及運作實務，申請人遭移送管訓（即執行矯正處分）一事應非全無可能。

5. 另就本件所涉之管訓案件，申請人亦曾向桃園地院聲請冤獄賠償，依桃園地院 96 年度賠字第 11 號聲請冤獄賠償案件卷宗所示，申請人於 96 年檢附戶籍資料向桃園地院聲請冤獄賠償，其主張分別於 52 年、54 年遭警察機關以流氓取締而移送管訓 2 次，經桃園地院依職權函請國防部後備司令部督察室查明申請人接受矯正之事由及期間，並請提供矯正處分卷證及書類，惟經國防部後備司令部督察室函復查無申請人矯正處分相關資料。其後，申請人復向補償基金會申請補償，依補償基金會之申請人補償卷宗所示，申請人於 96 年檢附戶籍

資料並以相同事由復向補償基金會申請補償，經補償基金會依職權請國防部後備司令部查明申請人於52年間因叛亂案移送矯正處分之詳情，並請提供相關書類與羈押、開釋等資料，嗣經國防部後備司令部督察室回復查無申請人叛亂案相關資料。嗣本部受理本件申請案後，又再向後指部、內政部警政署函調申請人之相關資料，亦查無申請人之相關資料。

6. 惟檔案滅失之原因實屬多端，或係因年代久遠以致缺遺、發生天災事故等不可抗力因素所致，且查104年10月26日檔管局檔徵字第1040009129號函修正發布之「警務類檔案保存年限基準表」內「項目編號121313-檢肅流氓類」之「流氓移送及解送等相關文件、流氓提報、檢舉、列冊管理、調查及聲明異議等相關文件、裁定感訓案件陳情相關文件」，保存年限僅20年，是警察機關亦可能因上開保存年限之規定而依規定銷毀資料，難謂政府機關對檔案未善盡保管之責。

7. 因本部已盡調查之能事，仍未能調得申請人當初遭移送管訓之案卷，茲為進一步究明申請人遭移送管訓是否具政治性，又為明瞭申請人於遭移送管訓前後之前科及素行，以利判斷本件移送管訓是否係基於鞏固威權統治之意圖，本部依桃園區戶政事務所檢送之52年4月30日遷入戶籍登記申請書所附臺灣臺北監獄52年4月6日出監證明書，查得申請人曾因犯傷害罪入監服刑7月，本部再以申請人為關鍵字檢索檔管局機關檔案目錄查詢網，查得申請人於高等法院存有司法文書檔案，經向高等法院、新竹地院函調申請人相關司法文書，查得：申請人於51年間因涉嫌傷害案件，經新竹地檢檢察官以撤回告訴為不起訴處分。申請人再於51年間因涉犯傷害案件，經檢察官提起公訴後經法院判處罪刑確定，並於判決理

由中詳載其素行（詳細之犯罪事實及素行記載均詳卷）。是依前揭不起訴處分書、判決書之記載，可知申請人於傷害案件遭判處有期徒刑前，已屢次涉犯其他刑事案件，此有上開桃園區戶政事務所檢送之臺灣臺北監獄52年4月6日出監證明書、高等法院、新竹地院檢送之前揭不起訴處分書及判決書可參。是以，斯時之政府機關因認申請人有妨害社會治安之事實，送交相當處所施行矯正，應可認定。另申請人對於本部113年度法義字第46號處分書不服所提出之訴願書陳述略以：「威權政府白色恐怖並不只是政治受難者遭殃而已，而所有人權基金會都只為二二八或政治有關之案件服務，申請人個人案例鮮少被關心」等語。是依前揭資料及申請人自認非政治受難者等，無從確認本件有何政治性可言。

8. 再觀諸本部所查現有資料，並未查見政府曾基於政治、思想等因素，認申請人具有政治影響力而對其予以監控管制之情事，且申請人於遭移送管訓前並無任何因思想、言論或政治立場而遭偵辦之紀錄，再衡酌申請人上開刑事案件之犯罪情節，與前揭取締流氓辦法及違警罰法所規定之矯正事由若合符節，難認具有政治性。綜合申請人之前科、素行以及並未參與何種政治活動等情，該管警察機關若認申請人之行為符合斯時有效之取締流氓辦法第3條所規定之流氓行為，而依取締流氓辦法第3條、第6條及違警罰法第28條之規定，將申請人移送管訓，實難認係基於鞏固威權統治之目的所為，而此等未具備政治性之流氓案件，與因政治性言論、意圖箝制人民思想言論自由而強以流氓案件逕送管訓容屬有別。是本件依現有證據，尚難認有政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，而為侵害人民生命、

人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，自與促轉條例第 6 條之 1 第 1 項之平復行政不法之要件尚有未合。

9. 平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會組織及運作辦法（下稱審查會辦法）第 21 條規定：「審查會依本條例第 6 條之 2 第 2 項審議平復司法不法及行政不法案件，於事實證明有疑義時，應為有利於權利受損之人之認定。」而行政院據以撤銷本部原處分之訴願決定書（下稱原訴願決定書）係記載「……況依審查會組織及運作辦法第 21 條規定……本件原處分機關在未釐清訴願人於 52 年 6 月及 54 年 4 月起分別受有 2 次管訓之具體事由，即逕認謝君遭管訓與促轉條例第 6 條之 1 第 1 規定未符，難謂合妥。……」似將該條規定解為「舉證責任之轉換」，將促轉條例第 6 條之 1 所列法定要件「不存在」之舉證責任移由本部負擔。換言之，原訴願決定書似認應由本部承擔證明申請人所受之管訓與「意圖鞏固威權統治」無關之責，若本部不能證明兩者無關，其不利益應歸於本部，從而應即推認該管訓案係基於鞏固威權統治之目的所為。惟基於以下理由，審查會辦法第 21 條應解釋為「證明程度減輕」之規定，而非「舉證責任之轉換」：

(1) 依舉證責任之學理，「舉證責任之轉換」涉及當事人之程序法上負擔，原則上應有法律依據，不得以行政命令為之（見陳清秀著，行政訴訟法，104 年月 7 版，第 538 頁）。審查會辦法之法源位階為法規命令，並非法律，在立法論上，本不得自行訂定「舉證責任轉換」之規定。是在解釋論上，自不宜將上開審查會辦法第 21 條規定理解為係欲違反上開立法論上之限制，而強行為舉證責任轉換規定之意。

(2) 從立法目的觀之，審查會辦法第 21 條之立法理由為：「威權

統治時期之司法不法及行政不法案件因年代久遠，相關事證調查不易，為保障權利受損之人權益，審查會審議該等案件，於事實證明有疑義時，應為有利於權利受損之人之認定，爰參酌威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例第 22 條規定，予以明定。」為探求審查會辦法第 21 條之真意，溯源檢視威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例（下稱威權時期權復條例）第 22 條之法條文字及其立法理由，該條規定為：「權利回復基金會辦理本條例之權利回復，於事實證明有疑義時，應為有利於申請人之認定。」其立法理由則以：「威權統治時期國家不法侵害人民權利之情事已年代久遠，若有檔案資料不足之情形，在形式上可確認權利所受損害者，權利回復基金會應作成有利於申請人之認定。」立法理由中既然已明載「在形式上可確認權利所受損害」等文字，顯然絕非指查無任何積極證據之情形，而係指依查得之證據資料雖不足以達到做成行政處分應達到之通常心證門檻，然尚可初步推認申請人之主張可能為真時，得適度降低證明程度之門檻，從寬認定法定要件已經滿足。由此脈絡以觀，審查會辦法第 21 條既然係參考威權時期權復條例第 22 條而訂定，自應為相同之解釋，將之理解為「證明程度之減輕」，而非「舉證責任之轉換」方為正解。

(3) 因威權統治時期長達 47 年之久，威權統治時期之結束，距今亦已逾 30 年。而檔案之保管，本有一定年限，除少數具特殊性或重要性而在威權統治時期即賦予特殊保管條件者外，於保管多年後，因檔案保管年限或檔案管理之本質需求而予以銷毀，實屬常見；遑論其間臺灣曾歷經數次不可抗力之天災，更使機關對於檔案資料之保管備受挑戰，益證「時

間是轉型正義最大的敵人」。是在申請平復案件中，已盡調查之能事而未能調得檔卷，其實並非罕見，研究轉型正義研究之專家曾在其專論中分析「促轉會迄今受理之人民聲請平復司法不法案件中，針對普通法院在威權統治時期所做成之裁判聲請者，共有 16 案，已完成審查者 4 案，其中有 3 案之卷證檔案已逾保存期限銷毀，而聲請人復因年代久遠，難以提出證明其案件之追訴或審判具備不法性之證據方法，致促轉會無從調查，甚至也難以按照促轉條例第 6 條立法理由所示『調查時如有疑義，參酌德國「撤銷納粹時期刑事不法判決暨前優生法院絕育判決之法律」第 3 條第 2 項規定意旨，對於聲請人應為有利之解釋。』意旨，為有利其主張之認定，不得不否准其聲請。這些個案無法進行調查，其追訴或審判究竟有無具備司法不法性，實難遽斷。」（見尤伯祥著，威權統治時期司法不法之刑事案件類型與分析，第 14 至 15 頁）。而上開專論中所提及之 3 案（促轉司字第 12 號決定書、促轉司字第 20 號決定書、促轉司字第 21 號決定書），均係申請人主張有罪確定之刑事案件乃司法不法，後經促轉會向院檢調閱該案卷宗資料，均因卷宗已銷毀而未能取得，促轉會遂認為無從僅憑歷審判決書之記載，遽認該案之追訴、審判有無違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則之事由，而均為駁回申請之處分。其中，促轉司字第 20 號決定書之申請人並曾向臺灣高等法院提起救濟，亦經法院以 108 年度促轉上字第 1 號裁定駁回，該裁定於駁回時並未援用「法院辦理促進轉型正義條例第六條救濟案件審理辦法」第 11 條所規定之「法院審理促轉救濟案件，如有疑義，應為有利於申請人之解釋。」來為有利於申請人之裁判，顯

見該裁定亦不認為於查無卷證之情況下應為舉證責任之轉換。是從上開促轉會及法院之前例以觀，即便在各自領域亦存有類似於審查會辦法第 21 條之規定或證據法則，其等亦未將該類似規定或法則理解為「舉證責任之轉換」而認查無卷證時即應為申請人有利之認定，顯然促轉會之行政前例以及法院之判決前例，亦係將相關規定或法則理解為「證明程度之降低」。

(4) 況且，若將審查會辦法第 21 條理解為「舉證責任之轉換」，進而認定：在查無該案案卷且別無其他證據可資懷疑存有「政治性」或「鞏固威權統治之意圖」時，即應推認該案係「意圖鞏固威權統治」或具有「政治性」。此種解釋方法，不獨與上述舉證責任規定之法理、立法目的以及相關前例不符，且此種解讀方式之影響所及，恐會實質上破壞「意圖鞏固威權統治」此一法定要件之篩選功能，而逸脫立法者僅欲針對具有政治性案件予以平復之本意，並排擠其他真正需要平復案件之資源，是否符合國民感情以及公平正義，屬實有疑。

(5) 綜上，審查會辦法第 21 條之規定應屬「證明程度之減輕」，且其適用係以「事實證明有疑義時」為其前提。是故，雖未查得管訓案卷，但綜合本件其他事證，已得合理推認移送管訓之事由與促轉條例第 6 條之 1 之法定要件不相符合時，此時因「事實證明已無疑義」，當然無審查會辦法第 21 條之適用；另一方面，若係已盡查證之能事，一方面不能證明管訓事由必然與政治性無涉，另一方面以「降低後之證明程度」檢驗查得證據資料後，亦不能得出本件存有「意圖鞏固威權統治」或「政治性」之蓋然性者，此時仍非屬審查會辦法第

21 條所稱之「事實之證明有疑義」，仍無該條之適用餘地。本件經行政院撤銷發回本部後，業經調得其他證據，足以推認本件並非基於鞏固威權統治之意圖，有如前述。本件既不存在「事實證明有疑義」之情事，自無審查會辦法第 21 條適用之餘地，附此敘明。

10. 又原訴願決定書記載「參諸臺北高等行政法院 113 年訴字第 238 號判決意旨……」，然查：

(1) 本件臺北高等行政法院113年訴字第238號判決現仍上訴最高行政法院，尚未確定。查檔案法於 88 年 12 月 15 日制定公布前，行政機關之檔案管理係依行政院 46 年 8 月 2 日訂定之「事務管理規則」辦理，該規則迭經多次修正並於 94 年 6 月 29 日廢止，如參酌其 72 年 4 月 29 日修正版本第 59 條第 1 項及第 60 條規定可知，當時檔案管理採雙軌制，僅有永久檔案應永久保存，其餘可備參考而無須永久保存之檔案，係採定期保存方式，除有史料價值者外，保存期限屆滿後應逐案檢出、每年銷燬。嗣檔案法立法後，依現行檔案法第 10 條及第 12 條規定，仍延續前述「事務管理規則」所採之雙軌制，區分「永久保存」及「定期保存」(最長 30 年)，並非所有檔案一概均永久保存。依上開我國檔案管理相關規定，除其檔案符合永久保存之情形外，依規定自應於保存期限屆滿後每年銷燬。若率認行政機關對於所有檔案一概負有永久保存義務，進而推斷國家若未能提出即有保管失職，反而顯失公平之疑慮。

(2) 再依臺北高等行政法院113年訴字第238號判決所援引之最高行政法院 109 年度上字第 1140 號判決，其背景事實為預防接種受害救濟，最高行政法院係考量醫學上不確定性及特

別犧牲公益性，始認「損害與預防接種間之因果關係」可例外進行客觀舉證責任倒置，此與本件管訓案件之檔案因年代久遠或保管年限而已無檔案可考之情形，兩者性質上迥不相牟，尚難予以比附援引。

三、據上論結，本件申請為無理由，爰依促轉條例第 6 條之 1 第 1 項及平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會組織及運作辦法第 24 條，處分如主文。

中　華　民　國　1　1　4　年　4　月　1　8　日

部長　鄭　銘　謙

如不服本件處分，應於接到本處分次日起 30 日內，依訴願法第 58 條第 1 項規定，繕具訴願書並檢附處分書影本送交本部核轉行政院提起訴願。